

DECRET 2007-1433

modifiant et complétant le décret n° 2006-597 du 10 juillet 2006, modifiant le décret 77-80 du 28 janvier 1977 relatif au régime des déplacements des magistrats, fonctionnaires et autres agents de l'Etat à l'intérieur du pays

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

- Vu** la Constitution ;
- Vu** la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;
- Vu** le décret n° 77 - 80 du 28 janvier 1977 relatif au régime des déplacements des magistrats, fonctionnaires et autres agents de l'Etat modifié par les décrets n° 79 - 921 du 02 octobre 1979 et le décret n° 2006 -597 du 10 juillet 2006 ;
- Vu** le décret n° 2003 - 101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- Vu** le décret 2006-597 du 10 juillet 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°77-080 du 28 janvier 1977 relatif au régime des déplacements des magistrats, fonctionnaires et autres agents de l'Etat à l'intérieur du pays ;
- Vu** le décret n° 2007 - 826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu** le décret n° 2007 - 908 du 31 juillet 2007 portant répartition des services de l'Etat, du Contrôle des Etablissements publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié par le décret n°2007 - 1116 du 18 septembre 2007 ;
- Vu** le décret n°2007 -1094 du 12 septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement.

Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances,

DECRETE

Article premier : les dispositions de « l'article 26 » de l'article premier du décret n° 2006-597 du 10 juillet 2006 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Article 26 : la durée d'une mission autorisée à l'intérieur du territoire national ne peut excéder 10 jours dans le mois.

Toutefois, en raison de la nature de leurs activités quotidiennes, périodiques ou occasionnelles, certains magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat, peuvent sur autorisation du Premier Ministre, après avis du Ministre chargé des Finances, accomplir des missions excédant 10 jours par mois.

L'indemnité pour frais de tournées est due si les deux conditions suivantes sont réunies :

- la durée du déplacement se fait d'une région administrative à une autre région du territoire national ou sur une distance minimale de 70 km ;
- la durée est égale ou supérieure à 18 heures.

En cas de déplacement sur une distance égale ou supérieure à 35 km sans un moyen de transport fourni par l'Etat et sur une durée minimale de neuf (9) heures, il est institué une indemnité de voyage.

Les agents relevant des Ministères de l'Education et celui de l'Enseignement technique et la Formation professionnelle bénéficient, en dehors des dispositions régies par l'alinéa 3 de l'article premier, de l'indemnité de voyage pour tout déplacement effectué au titre des examens et concours.

L'indemnité de voyage est égale au quart (1/4) de l'indemnité pour frais de tournées suivant la catégorie de l'agent en mission.

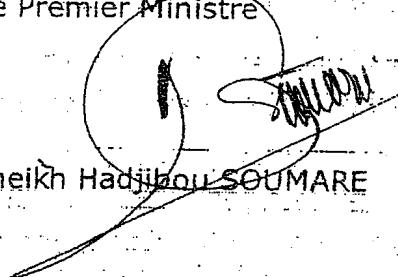
L'indemnité pour frais de tournées ou l'indemnité de voyage ne s'applique pas aux magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat bénéficiaires d'un régime indemnitaire visant le même objectif ».

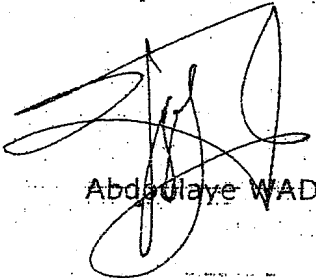
Article 2 : l'alinéa 2 de « l'article 28 » de l'article premier du décret n° 2006-597 du 10 juillet 2006 susvisé est abrogé.

Article 3 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le 23 Novembre 2007

Par le Président de la République
Le Premier Ministre


Cheikh Hadjibou SOUMARE


Abdoulaye WADE